

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5236/2542

วัด แก้วไพฑูรย์

นาง พูลเพ็ญ ช่วยเจริญวงศ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 155 วรรคสอง

สัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์ก่อสร้างโรงงานและที่พักอาศัย เมื่อกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 116 ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ไม่ได้กำหนดห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงานเด็ดขาดทั้งจำเลยที่ 2 ได้ติดต่อกระทรวงอุตสาหกรรมจนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจึงถือไม่ได้ว่าสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย จึงไม่ตกเป็นโมฆะโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ได้ นิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคสอง เป็นเรื่องที่คู่กรณีแสดงเจตนาทำนิติกรรมขึ้นสองนิติกรรม นิติกรรมหนึ่งแสดงให้ปรากฏออกมาโดยไม่ประสงค์จะให้ผลบังคับตามกฎหมาย ส่วนอีกนิติกรรมหนึ่งอำพรางปกปิดไว้โดยคู่กรณีประสงค์จะให้นิติกรรมที่อำพรางปกปิดไว้นั้นใช้บังคับระหว่างกันเองได้คู่กรณีในเรื่องนิติกรรมอำพรางจึงมีอยู่เพียงคู่เดียว ดังนั้น สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และสัญญาเช่าช่วงระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 แม้จะทำในวันเดียวกัน แต่เมื่อคู่กรณีเป็นคนละคู่กันจึงไม่มีทางที่จะเป็นนิติกรรมอำพรางตามความหมายของกฎหมายได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3650 ของโจทก์ให้จำเลยที่ 1เช่ามีกำหนด 30 ปี และในวันเดียวกัน จำเลยที่ 1 จดทะเบียนการเช่าให้จำเลยที่ 2เช่าช่วงโดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาเช่ากับโจทก์ด้วย แต่จำเลยทั้งสองผิดสัญญาโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองดำเนินการเพิกถอนทะเบียนการเช่าและเช่าช่วงที่ดินของโจทก์ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยทั้งสองส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าและเช่าช่วงคืนโจทก์ กับให้ชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ 500,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะเพิกถอนการเช่าและเช่าช่วงกับส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนโจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นนิติกรรมอำพรางผู้เช่าที่แท้จริงคือจำเลยที่ 2 สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า จำเลยที่ 2 ไม่ผิดนัดผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาเช่าที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 3650 ตำบลบางบอน อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 สัญญาเช่าช่วงระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2535 โดยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอน หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยทั้งสองส่งมอบที่ดินพิพาทคืนโจทก์และให้ชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ 15,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะดำเนินการตามคำพิพากษาเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2534 จำเลยที่ 1 ทำหนังสือตามเอกสารหมายเลข 1 ถึงโจทก์ขอเช่าที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินสงฆ์จากโจทก์ โจทก์ขออนุมัติจากกรมการศาสนาและได้รับอนุมัติวันที่ 4 กันยายน 2535 โจทก์จดทะเบียนให้จำเลยที่ 1 เช่าที่ดินพิพาทมีกำหนด 30 ปีโดยยินยอมให้จำเลยที่ 1 ให้นุคคนอื่นเช่าช่วงได้ตามเอกสารหมายเลข 17 และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทกับโจทก์โดยตรงด้วยตามเอกสารหมายเลข 16 โจทก์ได้รับเงินค่าเช่าและเงินค่าบำรุงวัดในวันทำสัญญาจากจำเลยที่ 2 ไปแล้วเป็นจำนวน 300,000 บาท กับ 2,000,000 บาท ตามลำดับ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 หรือไม่ ซึ่งจำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า สัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงงานและอาคารที่พักอาศัยแต่ปรากฏว่าในขณะที่ทำสัญญาเช่า ที่ดินที่เช่าทั้งแปลงตกอยู่ในบังคับพื้นที่สีเขียวห้ามปลูกสร้างโรงงานตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 16 (ที่ถูกต้องฉบับที่ 116) ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 สัญญาเช่าที่ดินจึงต้องตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า ในเรื่องพื้นที่สีเขียวนี้แม้จะมีกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 116 ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์กับจำเลยที่ 2 ทำสัญญาต่อกัน กำหนดให้พื้นที่สีเขียวเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมซึ่งไม่ให้ออกสร้างโรงงานในพื้นที่ก็ตาม แต่ตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว ข้อ 15(5) ก็เปิดโอกาสให้ออกสร้างโรงงานที่

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมหัตถกรรมโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร และโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงดังกล่าวจึงมิได้กำหนดห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงานเด็ดขาด หากกรณีเป็นการก่อสร้างโรงงานบางประเภทก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังได้ ความต่อไปว่าจำเลยที่ 2 ยังดำเนินการติดต่อกะทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขออนุญาต ดำเนินการประกาศเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมและก่อสร้างโรงงานจนได้รับ อนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ ที่ 6 (พ.ศ. 2537) กำหนดให้พื้นที่ภายในเขตอุตสาหกรรมบางบอนมินิแฟคตอรี ท้อง ที่แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 71 ไร่ เป็นเขต ประกอบการอุตสาหกรรมแล้วตามข้อเท็จจริงที่ได้ความยังถือไม่ได้ว่าสัญญาเช่า ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย สัญญาเช่าดังกล่าวจึงไม่เป็นโมฆะโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ได้ ฎีกาจำเลยที่ 2 ข้อแรกนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อที่สองว่า สัญญาเช่า ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นนิติกรรมอำพรางการเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 หรือไม่เห็นว่า การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทำนิติกรรมอำพราง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคสอง นั้นคู่ กรณียจะต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมขึ้นสองนิติกรรม นิติกรรมหนึ่งแสดงให้ปรากฏ ออกมาโดยไม่ประสงค์จะให้มีผลบังคับอย่างใดตามกฎหมาย ส่วนอีกนิติกรรมหนึ่ง อำพรางปกปิดไว้โดยคู่กรณีประสงค์จะให้นิติกรรมที่อำพรางปกปิดไว้นั้นใช้บังคับ ระหว่างกันเองได้ไม่ต้องการผลบังคับจากนิติกรรมที่แสดงให้ปรากฏออกมา คู่กรณีใน เรื่องนิติกรรมอำพราง จึงต้องมีอยู่เพียงคู่เดียว แต่แทนที่จะทำนิติกรรมเพียง นิติกรรมเดียวอย่างตรงไปตรงมาตามที่บุคคลทั่วไปทำก็กลับทำสองนิติกรรม

นิติกรรมหนึ่งไม่จริงอีกนิติกรรมหนึ่งจริงในการทำนิติกรรมตามฟ้องที่จำเลยที่ 2
หยิบยกขึ้นฎีกานี้ นิติกรรมมีอยู่ 2 นิติกรรมจริงแต่คู่กรณีก็มีอยู่ 2 คู่ด้วย คือโจทก์
ทำสัญญาเช่ากับจำเลยที่ 1 คู่หนึ่ง และจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าช่วงกับจำเลยที่ 2 อีก
คู่หนึ่ง แม้จะทำในวันเดียวกันแต่เมื่อคู่กรณีเป็นคนละคู่เช่นนี้ จึงไม่มีทางที่จะเป็น
นิติกรรมอำพรางตามความหมายของกฎหมายไปได้ กรณีตามฟ้องนี้เห็นชัดว่า
เป็นการทำนิติกรรมอย่างตรงไปตรงมาตามลำดับขั้นตอนและตามอำนาจซึ่งกรรมการ
ศาสนายอมให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินไปให้เช่าช่วงได้อยู่แล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าขณะจด
ทะเบียน โจทก์กับจำเลยที่ 2 มีเจตนาเบี่ยงต้นประสงค์จะจดทะเบียนการเช่าที่ดิน
พิพาทกันโดยตรง จึงพิมพ์ข้อความในช่องผู้เช่า ระบุชื่อผู้เช่าเป็นจำเลยที่ 2 แต่
เนื่องจากตามหนังสืออนุมัติจากกรรมการศาสนาอนุมัติให้โจทก์ทำสัญญาเช่ากับจำเลย
ที่ 1 จึงได้ขีดฆ่าข้อความในช่องผู้เช่า เปลี่ยนเป็นจำเลยที่ 1 โจทก์กับจำเลยที่ 2 ตก
อยู่ในภาวะจำยอมให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนไปก่อนนั้น ปราบฏข้อเท็จจริงตามที่
โจทก์จำเลยนำสืบตรงกันมารับฟังได้ว่า ในวันจดทะเบียนโจทก์ประสงค์จะจด
ทะเบียนการเช่าให้จำเลยที่ 2 โดยตรงจริง แต่สำนักงานที่ดินขัดข้องเพราะไม่มี
หนังสือยินยอมจากกรรมการศาสนา คงมีแต่จำเลยที่ 1 เท่านั้นที่มีหนังสือยินยอมดัง
กล่าวจึงได้จดทะเบียนการเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และจดทะเบียนการเช่า
ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ต่อไป เห็นว่าโจทก์กับจำเลยที่ 2 จะมีความ
ประสงค์ในเบื้องต้นอย่างไรมิใช่ข้อสำคัญเมื่อสิ่งที่ประสงค์จะทำนั้นไม่สามารถทำได้
เพราะข้ามขั้นตอนไป ไม่มีอำนาจจึงต้องย้อนกลับมาทำตามขั้นตอนและตามอำนาจ
หน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่เป็นลำดับไปเช่นนี้ย่อมต้องถือว่าเป็นเพียงการแก้ไขข้อผิด
พลาดให้ถูกต้อง การขีดฆ่าข้อความเปลี่ยนชื่อผู้เช่าจากจำเลยที่ 2 เป็นจำเลยที่ 1 ไม่
อาจถือว่าเป็นข้อพิรุธอย่างใดได้การที่ทำสัญญาเช่าไว้ 2 ฉบับ และจดทะเบียนการเช่า
ไว้นั้นถูกต้องตามกฎหมายมีผลผูกพันคู่กรณีแต่ละฝ่ายตามที่ได้ทำสัญญาเช่าและจด

ทะเบียนการเช่าไว้ทุกประการจำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าโดยตรง ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้เช่าช่วง ฎีกาจำเลยที่ 2 ในข้อที่สองนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อที่สามว่า จำเลยที่ 2 ผิดสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์หรือไม่ ได้ความว่าในวันเดียวกับที่ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 และจดทะเบียนการเช่าแล้ว จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากวัดโจทก์โดยตรงอีกฉบับหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งตรงกับสำเนาสัญญาเช่าที่โจทก์อ้างส่ง เอกสารหมายเลข จ.16 ตกลงเช่ากันมีกำหนด 2 ปี เพื่อก่อสร้างโรงงานและอาคารพักอาศัย โดยจำเลยที่ 2 สัญญาว่าจะทำการปรับปรุงสถานที่ที่เช่าและปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าว และจะชำระเงินบำรุงศาสนสมบัติแก่วัดโจทก์เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท โดยแบ่งชำระรวม 4 งวด และในข้อ 25 ของสัญญาเช่าดังกล่าวกำหนดไว้ว่า หากจำเลยที่ 2 ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด โจทก์มีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยมิต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วและมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาได้ด้วย เห็นว่า สัญญาเช่าดังกล่าวนี้เป็นสัญญาประกอบการเช่าช่วงที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 โจทก์ในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินมีอำนาจทำขึ้นได้เมื่อสัญญาเช่านี้มีได้ตกเป็นโมฆะดังที่จำเลยที่ 2 ต่อกู้ และศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้ว จำเลยที่ 2 จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้จากหนังสือขอผ่อนผันชำระเงินบำรุงวัดเอกสารหมายเลข 16 และหนังสือตอบปฏิเสธการบอกเลิกสัญญาเช่าที่จำเลยที่ 2 แจ้งโจทก์ไป ตามเอกสารหมายเลข 20 ว่าจำเลยที่ 2 ไม่ชำระเงินบำรุงวัดให้แก่วัดโจทก์ตามกำหนดในสัญญาเช่า และโจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 ชำระแล้วแต่จำเลยที่ 2 ไม่ชำระ โจทก์ย่อมอาศัยสิทธิตามข้อ 25 ของสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 2 ได้ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกามาด้วยว่า สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา เห็นว่า จะเป็นหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา เมื่อฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ผิดสัญญาและโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ

ตกลงที่จำเลยที่ 2 ทำไว้เองแล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไปอีก เพราะไม่ทำให้ผล
ของคดีเปลี่ยนแปลง ฎีกาจำเลยที่ 2 ในข้อที่สามนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิชาติ สุขัคคานนท์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-จังหวัด วิเชียรสรรค์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>